

JUZGADO CIVIL - CASTILLA

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
PIURA - Sistema de Notificaciones
Electronicas SINOE
SEDE CASTILLA (CALLE LOS
JUNCOS-URB.MIRAFLORES,
MZ.L-06)
Secretario: GUTIERREZ BECERRA
Katherin Vanessa FAU
20529808446 soft
Fecha: 30/04/2026 17:28:54, Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL, D. Judicial: PIURA /

EXPEDIENTE : 00251-2024-0-2011-JR-CI-01

MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO

JUEZ : CASTILLO DOMINGUEZ TANIA VICTORIA

ESPECIALISTA: KATHERIN VANESSA GUTIERREZ BECERRA

DEMANDADO : GARCIA ZURITA, EDIN

DEMANDANTE : CMAC - HUANCAYO S.A.

AUTO QUE DECLARA CONSENTIDO EL AUTO FINAL Y ORDENA REMATE EN PRIMERA CONVOCATORIA

RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO (04)

Castilla, 29 de abril del 2026.-

AUTOS Y VISTOS, dando cuenta con los cargos de **ingreso N° 1146-2025, N° 2520-2025, N° 3453-2025, N°823-2026** presentado por la parte demandante; **agreguese** a los autos, y **CONSIDERANDO**:

PRIMERO: Mediante resolución N° 03, de fecha 14 de marzo del 2025, se resolvió:

- 1. LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN** hasta que la parte ejecutada **EDIN GARCIA ZURITA**, pague a la ejecutante-demandante **CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO S.A**, la suma de **S/95,182.01 (NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 01/100 Soles)**; en consecuencia:
- 2. ORDÉNESE** el remate del bien dado en garantía, de propiedad de la ejecutada, ubicado en AA. HH. Tacala Mz A lote 04 sector III del distrito de Castilla, con Partida Electrónica N° P15043983, asiento N° 00005 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° I Sede Piura, **debiendo previamente la parte ejecutante efectuar el pago de los aranceles correspondientes**; correspondiendo a la especialista legal verificar el pago de los mismos y cumplido que sea: designese a través del Sistema Aleatorio de Peritos Judiciales, Martillero Público para el presente proceso.
- 3.** Disponer el pago de intereses compensatorios y moratorios conforme a las tasas pactadas, conceptos que se liquidará en ejecución de sentencia.
- 4.** Disponer el pago de costas y costos, conceptos que se liquidarán en ejecución de sentencia en la forma prevista en los artículos 417° y 418° del Código Procesal Civil.
- 5.** Consentida o ejecutoriada que sea cúmplase y en su oportunidad archívese.

SEGUNDO: Que, por escritos de ingreso **N° 1146-2025, N° 2520-2025, N° 3453-2025, N°823-2026** presentado por la abogada de la parte demandante se verifica que ha presentado el pago de arancel judicial por remate, reintegro de este concepto, fotografías del bien inmueble en CD, así como copia literal actualizada del bien inmueble materia de ejecución solicitando se declare firme y consentido el auto final en atención a que la resolución que antecede ha sido válidamente notificada a la parte ejecutada conforme a las cédulas de notificación de folios 71 y 72, sin que la parte demandada haya presentado recurso impugnatorio alguno, por lo que de conformidad a lo

establecido supletoriamente en el numeral 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil procede declarar consentido el mismo.

TERCERO: Bajo este panorama, y siendo el estado del proceso el de encontrarse en la etapa técnica de ejecución forzada, corresponde de conformidad con lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229 convocar a remate, más aún si se verifica que cumple con los requisitos señalados en el artículo 12¹ de Ley N° 30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley, por tanto debe procederse a efectuar el **remate electrónico** a través del aplicativo de **REM@JU** del portal web del Poder Judicial.

CUARTO: Debe señalarse que, en caso de **ausencia de ofertas** por no haberse inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarará desierto.

QUINTO: Declarada **desierta la Primera Convocatoria**, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley N° 30229, el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.

SEXTO: En caso de no presentarse ofertas en la **Segunda Convocatoria**, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.

SÉTIMO: Finalmente, en caso de no haber postores en la **Tercera Convocatoria**, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya.

Por tales consideraciones, **SE RESUELVE:**

- 1) **DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA** la resolución N° 03, de fecha 14 de marzo del 2025; en consecuencia:
- 2) **CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL – REM@JU** a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble materia de ejecución forzada siguiente:
 - 2.1 **DESCRIPCIÓN:**

¹ **Artículo 12. Condiciones para remate por internet.** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que se cumpla con el pago del arancel judicial por concepto de remate.

b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.;

c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el Juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización. (...);

2.2 INMUEBLE UBICADO EN ASENTAMIENTO HUMANO TACALA MZ A, LOTE 04, SECTOR III DEL DISTRITO DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE PIURA INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° P15043983, CUYO GRAVAMEN SE ENCUENTRA EN EL ASIENTO N° 00005 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA.

2.3 Porcentaje del predio a rematar: El 100 % de las acciones y derechos.

2.4 Tipo de inmueble: Vivienda.

3) CONVOCAR AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la Primera Convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informático del REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

4) CARGAS Y GRAVÁMENES:

Hipoteca:

- En el **Asiento 00005** de la Partida **Nro. 15043983, antecedente registral N° P15000564** de la Zona Registral Nro. I Sede Piura – Oficina Registral Piura, constituye Hipoteca a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de HUANCAYO SA hasta por el monto de **S/. 133,350.40 soles.**

- En el **Asiento 00006** de la Partida **Nro. 15043983, antecedente registral N° P15000564** de la Zona Registral Nro. I Sede Piura – Oficina Registral Piura, se efectúa la inscripción de fábrica de dicho inmueble.

5) VALOR DE TASACION: Tasación Comercial que obra en el testimonio N° 2417, que asciende a la suma de **S/. 133,350.40 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 40/100 SOLES).**

6) PRECIO BASE DEL REMATE:

6.1 PRIMERA CONVOCATORIA: Las dos terceras partes del valor de la tasación asciende a la suma de: **S/. 88,900.27 (OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 27/100 SOLES).**

6.2 SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de **S/. 75,565.23. (SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 23/100 SOLES).**

6.3 TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de: **S/. 42,820.30. (CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 30/100 SOLES).**

7) OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente:

7.1 Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229; y,

7.2 Adjuntar el arancel judicial por participación de remate de inmueble.

- 8) **PUBLICACIÓN:** Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 15° de la Ley Nro. 30229 y su reglamento, **una vez de haber quedado firme la presente resolución** al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.
- 9) **FIJESE por única vez el Cartel en la vitrina del local del Juzgado y en el inmueble materia de litis** por parte del personal adscrito al juzgado o Notificador Judicial según corresponda, en forma oportuna y bajo responsabilidad.
- 10) Al **otrosí del escrito N° 823-2026**: Téngase presente en su debida oportunidad.
- 11) **NOTIFÍQUESE** conforme a ley.